

Te explico de forma estructurada cómo el sistema público español **corrige la brecha de género ligada a los cuidados** (lagunas o menor cotización), cómo se **acredita** y qué **cambios relevantes en 2026** han introducido mejoras.

1) Instrumentos principales para “corregir” las lagunas por cuidados

En España no hay un único mecanismo, sino **varias piezas complementarias**:

A. Integración de lagunas de cotización

Es el mecanismo más general.

- Cuando hay meses sin cotizar (por ejemplo, por cuidado de hijos o familiares), el sistema **los “rellena” con bases ficticias** para calcular la pensión.
- Esto evita que esos periodos penalicen tanto la base reguladora.

👉 Es clave porque actúa **automáticamente en el cálculo de la pensión**, sin necesidad de probar causa concreta en cada mes.

B. Cotizaciones ficticias por cuidado de hijos (arts. 235-236 LGSS)

Aquí sí se reconoce explícitamente el cuidado:

- **Por parto**: 112 días cotizados (más en partos múltiples) si no hubo cotización real.
- **Por cuidado de hijos**:
 - Se pueden computar periodos sin cotizar debidos al cuidado.
 - Hasta **270 días por hijo** (con un máximo global cercano a 5 años según distintas combinaciones).

👉 Este mecanismo sí está pensado directamente para compensar interrupciones reales por crianza.

C. Complemento para la reducción de la brecha de género

Es un **complemento monetario** sobre la pensión.

- Se concede por hijo a pensionistas cuya carrera profesional se haya visto perjudicada por los cuidados.
- En 2026 se sitúa en alrededor de **36,9€ mensuales por hijo (máx. 4)**.

👉 Este complemento no “rellena cotizaciones”, sino que **compensa económicamente el impacto ya producido**.

D. Otras figuras relacionadas

- Excedencias por cuidado de hijos o familiares → consideradas **asimiladas al alta** (cotización parcial).
 - Reducciones de jornada con protección (ciertos casos)
-

2) ¿Cómo se demuestra que la laguna se debe al cuidado?

Aquí es clave distinguir:

👉 **No siempre hace falta demostrarlo**. Depende del mecanismo.

2.1. Casos donde NO hay que probar causalidad directa

- **Integración de lagunas**: no exige demostrar que el motivo sea el cuidado; basta con que haya meses sin cotizar.
 - Parte de las cotizaciones ficticias (ej. parto) se reconocen automáticamente si se cumplen requisitos objetivos.
-

2.2. Casos donde SÍ hay que acreditarlo

A. Cotización ficticia por cuidado (art. 236 LGSS)

Debes demostrar:

- Que hubo **interrupción o reducción de actividad laboral**
- Que coincide temporalmente con:
 - nacimiento/adopción
 - y periodo posterior de cuidado

👉 En la práctica, se acredita con:

- vida laboral (meses sin cotizar o reducciones)
- fechas de nacimiento/adopción
- en algunos casos, documentación laboral o familiar

No es necesario probar “cuidado intensivo” en abstracto, sino una **correlación temporal y laboral**.

B. Complemento de brecha de género (especialmente tras cambios recientes)

Aquí sí se exige una prueba más clara de perjuicio:

Ejemplos de criterios (según borradores y doctrina reciente):

- lagunas significativas de cotización
- reducción de bases de cotización tras el nacimiento
- trayectoria laboral debilitada vinculada a los hijos

👉 Es decir, ya no basta con tener hijos:

hay que mostrar **impacto real en la carrera profesional**.

3) Cambios relevantes en 2026 (muy importante)

2026 es un año clave porque se refuerza mucho el enfoque de género.

3.1. Mejora de la integración de lagunas (núcleo de la reforma)

Desde el 1 de enero de 2026:

- Antes:
 - 48 meses al 100% base mínima
 - resto al 50%
- Ahora:
 - hasta **60 meses al 100%**
 - entre meses 61-84 → **80% de la base mínima**

👉 Resultado:

se cubren mejor carreras interrumpidas largas, típicas en cuidados.

3.2. Extensión de estas mejoras por brecha de género

- Estas reglas reforzadas se diseñan **específicamente para compensar la maternidad y cuidados**.
 - En algunos casos se extienden a hombres si acreditan afectación por cuidados.
-

3.3. Cambios en el complemento de brecha de género (clave jurídica)

Tras sentencias del TJUE (15 mayo 2025):

- Se elimina el trato diferente entre hombres y mujeres
- Se pasa a exigir a **ambos**:
 - acreditar lagunas o perjuicio profesional por hijos

👉 Esto es importante:

- Antes: mujeres accedían casi automáticamente
 - Ahora (tendencia 2026): **modelo basado en prueba de impacto real**
-

3.4. Reconocimiento explícito del cuidado como elemento estructural

Las reformas de 2026:

- refuerzan el principio de que los cuidados deben computar en la carrera laboral
 - usan la integración de lagunas como principal herramienta de equidad
-

4) Lectura global (clave conceptual)

Cómo se combate la brecha de género en pensiones en España:

1. **Ex ante (durante la vida laboral)**
 - cotizaciones ficticias
 - periodos asimilados
 - integración de lagunas
 2. **Ex post (al jubilarse)**
 - complemento de brecha de género
-

5) Conclusión clara

- Las lagunas por cuidados **sí están protegidas**, pero mediante varios instrumentos diferentes.
- La prueba del cuidado:
 - es **automática o indirecta** en algunos casos (lagunas, parto)
 - es **explícita y exigente** en otros (complemento de brecha de género y ampliaciones recientes)

👉 Desde 2026, la tendencia es clara:

- más protección económica (mejor integración de lagunas)
- pero también **más exigencia de acreditar el perjuicio real**, en línea con igualdad entre hombres y mujeres.

Si quieres, puedo bajarlo a ejemplos concretos (por ejemplo: una madre con 3 hijos y 6 años sin cotizar, o un padre con reducción de jornada) para ver exactamente cuánto cambia la pensión con las reglas de 2026.